

0016897-81.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... de que dois indivíduos praticaram roubo a mão armada nesse local; o depoente e o parceiro foram ao local e pegaram imagens do roubo no local; populares disseram que conheciam um dos autores e passaram um Facebook onde ele poderia ser encontrado; feitas pesquisas, conseguiram identificar o Leonardo, que foi reconhecido pela vítima por fotografias; foi decretada a temporária; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0016897-81.2021.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016897-81.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2028838/2021 - 05º D.P. GUARULHOS, 10926509 - 05º D.P. GUARULHOS, 69/21/215 - 05º
D.P. GUARULHOS, 2028838 - 05º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RODRIGUES SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

Gabriel Rodrigues Santos, qualificado nos autos, foi denunciado, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 22/01/2021, por volta das 18h10, na Rua Cavadas, nº 532, Bairro Itapegica, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Oscar Takeshi Takamori e outras, 02 unidades da bebida Whisky, da marca Passport, 12 unidades de energéticos, da marca Red Bull, além de a quantia, em espécie, de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à Mercearia e Quitanda MIRAI, e quantia em espécie indeterminada, bens pessoais e um aparelho de telefone celular, pertencentes à vítima ainda não identificada. Consta da denúncia que o acusado se dirigiu, juntamente com

Leonardo, até o estabelecimento comercial Mercearia e Quitanda MIRAI, onde anunciou, com desígnios autônomos, o roubo ao dono do mercado e, ao menos, a um de seus clientes; Leonardo, portando a arma de fogo, abordou a vítima Oscar e recolheu o dinheiro das vendas da caixa registradora, apossando-se ainda das bebidas citadas, ao passo que Gabriel abordou o cliente do estabelecimento, recolhendo seus pertences pessoais, depois empreenderam fuga no sentido da Rua José Avelino Paulo, com direção à comunidade São Rafael; informada sobre o perfil de um dos assaltantes na rede social Facebook, por moradores não identificados, a vítima Oscar noticiou os fatos na Delegacia de Polícia, transmitindo as informações por ela recebidas; em diligências na região, os policiais civis confirmaram os fatos acima com alguns moradores e, por meio de pesquisas, conseguiram identificar Leonardo, este reconhecido pela vítima Oscar; os investigadores de polícia conseguiram identificar Gabriel, obtendo sua fotografia, sendo ele também reconhecido em sede policial pela vítima Oscar; a vítima Oscar confirmou que outra vítima, ainda não identificada, foi roubada por ocasião da empreitada criminosa.

Auto de reconhecimento fotográfico (fl. 16).

O processo foi desmembrado nos termos do art. 366 do CPP em relação à Gabriel (fls. 84-85), resultando nestes autos, passando a ter prosseguimento após o cumprimento do mandado de prisão (fls. 89-93).

A denúncia foi recebida em 12/02/2021 (fls. 38-40), bem como foi decretada prisão preventiva ao denunciado. O réu foi citado (fl. 114) e apresentou resposta à acusação (fl. 121).

A prisão preventiva foi mantida (fls. 144-145).

Nesta audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus, por fim, interrogados, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, requer a aplicação das duas causas de aumento, bem como reconhecimento do concurso formal impróprio e que seja fixado regime fechado para cumprimento de pena. Pretende, ainda, o arbitramento de valor mínimo para reparação da vítima.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas, impugnando o reconhecimento. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão e que seja afastada a majorante pelo emprego de arma de fogo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada procedente.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 04-05 e 06-19), auto de reconhecimento do réu (fl. 16), bem como dos depoimentos corroborados em juízo.

A vítima reconheceu o réu. Descreveu que ele veio com outro rapaz assaltar o depoente, o outro rapaz ficou com o depoente no caixa com um revólver e o réu foi para o fundo e assaltou o pessoal que estava lá no fundo; levaram dinheiro e celular de um cliente; levaram todo mundo para o banheiro; levaram uma caixa e meia de Red Bull, Whisky e dinheiro do caixa, cerca de R\$ 70,00, R\$ 100,00; uma amiga da namorada de um funcionário da frente encontrou em redes sociais fotografias dos réus; havia fotos dos dois; o depoente também apresentou na delegacia imagens do crime, nas imagens era possível ver principalmente o Gabriel; ele foi o mais violento, pois empurrou as pessoas, ameaçava; o outro era quem estava com arma de fogo; era um revólver; ameaçaram voltar e matar todo mundo; o depoente não recuperou nada do que foi subtraído; eles também levaram dinheiro e celular de um cliente; na delegacia, apresentaram outras fotografias de Gabriel.

O policial civil Jair G. L. de Souza afirmou que foi registrado boletim de ocorrência de que dois indivíduos praticaram roubo a mão armada nesse local; o depoente e o parceiro foram ao local e pegaram imagens do roubo no local; populares disseram que conheciam um dos autores e passaram um Facebook onde ele poderia ser encontrado; feitas pesquisas, conseguiram identificar o Leonardo, que foi reconhecido pela vítima por fotografias; foi decretada a temporária; depois,

procurando fotografias de outras pessoas presas, viram fotografia do réu Gabriel e a vítima o reconheceu; nas imagens do crime fornecidas pela vítima era possível ver o réu Gabriel, ele aparecia claramente nas imagens; a pessoa que indicou as redes sociais do outro réu não quis se identificar.

O policial civil Rosevaldo dos Santos Oliveira afirmou que a outra equipe da delegacia estava investigando o roubo e no dia em que saiu o mandado de prisão de um deles, a equipe do depoente foi cumprir o mandado; a equipe o prendeu e quando chegou na delegacia, havia informações do outro roubador, conseguiram fotografias e ele foi identificado; o depoente não sabe se Leonardo deu alguma versão, pois era a outra equipe que estava investigando os fatos.

Por sua vez, o réu Gabriel disse que realmente estava no crime, efetuaram o roubo, mas não estavam com arma de fogo e não ameaçaram ninguém; era um simulacro.

Assim, todos os fatos, incluído imagens do crime (fls. 13 e 14) e a confissão, apontam para a responsabilidade do réu pelo crime, eis que se encontram em harmonia a denúncia, as alegações da vítima, as testemunhas e o reconhecimento do réu em juízo.

Não possui razão a defesa ao impugnar o reconhecimento, tendo em vista que o reconhecimento realizado em juízo respeitou, com exatidão o disposto no art. 226 do CPP, sendo confirmados os elementos informativos do inquérito policial pela prova produzida em juízo, com observância ao contraditório e ampla defesa. Destaca-se que eventuais vícios no inquérito policial não maculam o processo, sendo considerados mera irregularidade, tendo em vista que, durante a fase judicial, inexistente mácula.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021).

Do concurso de agentes

Quanto à incidência da majoração da pena relativa ao concurso de agentes (cf. artigo 157, §2º, II, do Código Penal), é voz corrente, na doutrina e na jurisprudência, que, para a aplicabilidade do concurso de pessoas basta haver a pluralidade de sujeitos delitivos, um dos quais imputável, para sua regular configuração. Para tanto, foi comprovado o envolvimento do acusado no roubo em questão, que agindo conjuntamente com Leonardo, julgado nos autos nº 1500643-56.2021.8.26.0224, para a concretização do crime. Deve-se destacar que a participação de ambos foi imprescindível para a prática delituosa, eis que Leonardo, portanto arma de fogo, abordou a vítima Oscar e recolheu o dinheiro das vendas, ao passo que o denunciado Gabriel abordou o cliente do estabelecimento, recolhendo seus pertences pessoais. Neste sentido:

“Na coautoria, não há necessidade do mesmo comportamento por parte de todos, podendo haver a divisão quanto aos atos executivos. No roubo, um agente vigia, o outro ameaça e o terceiro despoja.” (TACrimSP - Rel. Hélio de Freitas - JUTACRIM95/110).

“Ocorre a participação do agente, não praticando atos executores do crime, concorre de qualquer modo para sua realização. Ele não comete a conduta descrita pelo preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que contribui para a formação do delito.” (TJMT - Rev. Rel. Mauro José Pereira - RT 572/393).

“Basta a configuração da coautoria a colaboração do agente para o evento, auxiliando a atuação dos executores diretos. De modo algum se exige, para tanto, hajam todos os partícipes consumado atos típicos de execução.” (TJSP - rel. Carlos

Bueno - RT 664/265).

Do uso da arma de fogo

Quanto à utilização da arma de fogo, é importante lembrar que, ainda que a arma não tenha sido apreendida, tal circunstância não tem o condão de afastar a majorante do § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Isso porque a vítima e testemunhas descreveram a utilização de arma de fogo, sendo certo que a utilização da arma causou temor a vítima que descreveu que "não quis arriscar", mesmo que tivesse dúvidas sobre se tratar de simulacro, não sendo o caso de se afastar a majorante.

Nesse sentido: "A não apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa qualificadora, desde que sua utilização reste demonstrada por outros meios e tenha ela atuado no espírito da vítima como fator inibidor de eventual reação", in RJDTACRIM 31/115-6.

E também:

CRIMINAL - RESP - CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA - REINCIDÊNCIA EXCLUÍDA - IMPROPRIEDADE - USO DE ARMA DE FOGO - QUALIFICADORA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - DESNECESSIDADE - EMPREGO DE ARMA CARACTERIZADO POR OUTROS ELEMENTOS - APLICAÇÃO DA MAJORANTE - RECURSO PROVIDO - I. O agravamento da pena pela reincidência reflete a necessidade de maior reprovabilidade do réu voltado à prática criminosa. Impropriedade de sua exclusão sob fundamento de sua inutilidade. II. A ausência do laudo pericial não afasta a majorante prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, se existem outros elementos nos autos a comprovar a efetiva utilização da arma de fogo pelo agente. III. Recurso provido. (STJ - RESP 200501008390 - (761458 RS) - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 24.10.2005 - p. 00377) JCP.157 JCP.157.2.I.

Portanto, em razão da narrativa da vítima e testemunhas no sentido de que utilizada arma de fogo, a aplicação da majorante prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, pois provado o seu uso no roubo por outros meios de prova, cabendo à defesa a prova em sentido contrário, a fim de afastar a majorante, o que não se verificou nestes autos. Sobre o tema:

EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. O paciente cumpre pena em regime aberto desde 22.10.2010, tendo o writ perdido o objeto no que se refere à impugnação da imposição do regime semiaberto. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC 104925, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012).

Concurso formal

Ressalto, ainda, que está presente o concurso formal, pois em uma única ação o réu Gabriel anunciou o roubo e subtraiu, em conjunto com Leonardo, pertences do dono do mercado e, ao menos, de seus clientes. Não sendo o caso de reconhecimento de crime único ou, ainda, concurso formal impróprio, pois embora se exija conduta única para a configuração desta espécie de concurso, nada impede que esta mesma conduta seja fracionada em diversos atos, no que se denomina ação única desdobrada, não restando clara a presença de desígnios autônomos.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.” (HC 459.546/SP, j. 13/12/2018)

“A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico de que, se com uma só ação houve lesão ao patrimônio de várias vítimas, está configurado concurso formal, e não delito único. No caso, as instâncias ordinárias, de maneira fundamentada, afirmaram que o paciente, em uma única ação, subtraiu bens de vítimas diferentes (segundo fato), conduta que se amolda, nos limites do habeas corpus, à hipótese de concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal. Precedentes” (STJ - HC nº 143303/DF - Rel. Min. Marco Aurélio Belizze - j. 27.11.2012).

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias judiciais normais ao tipo; contudo considerando a presença de duas causas de aumento previstas na parte especial, utilizo uma como circunstância judicial, no caso o concurso de agentes, fixando a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, ausentes agravantes, resultando a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, verifica-se a presença de duas causas de aumento previstas na parte especial, devendo ser aplicado o art. 68, parágrafo único do Código Penal. Assim, tendo o crime sido cometido com emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da causa de aumento do §2º-A, I do art. 157 o Código Penal, razão pela qual fixo a pena definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão, bem como o pagamento de 13 dias-multa.

Como foram subtraídos bens e valores das duas vítimas, com base no artigo 70, caput, do Código Penal, aplico apenas uma dessas penas privativas de liberdade, pois idênticas, e considerando o número de vítimas, duas, aumento-a em 1/6, totalizando 07 anos 09 meses e 10 dias de reclusão, bem como o pagamento de 15 dias-multa.

Fixo no valor unitário mínimo, a ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Quanto ao regime prisional, fixo regime fechado, nos termos do art. 33, §2º do CP. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito em razão do montante de pena aplicado (art. 44, I, Código Penal) por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça; bem como a suspensão condicional da pena nos termos do art. 77, Código Penal.

Ante todo o exposto, acolho a pretensão acusatória, com resolução de mérito, para condenar GABRIEL RODRIGUES SANTOS, como incurso no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A do Código Penal, ao cumprimento de pena de 07 anos 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15 dias-multa. Defiro os benefícios da gratuidade ao réu. Anote-se.

Custas e despesas processuais “ex lege”, respeitada a gratuidade.

Deixo de fixar a indenização do art 387, IV do CPP, diante da ausência de contraditório sobre o tema.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, devendo o pedido ser formulado ao juízo da execução, que possui informações sobre os elementos objetivos e subjetivos a serem avaliados.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois mantidas as condições que ensejaram a prisão, em especial o perigo à ordem pública, ante a probabilidade de reiteração e gravidade concreta do delito.

Recomende-se o réu à prisão.

Após o trânsito em julgado, determina-se: a) pagamento da pena de multa; b) expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para se observar o art. 15, III, Constituição Federal; c) expedição de ofício ao IIRGD; d) expedição de guia de recolhimento definitiva.

P.I.

Guarulhos, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA